

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Jeudi 4 ramadan 1445 – 14 mars 2024

167^{ème} année

N° 39

Sommaire

Décrets et arrêtés

Présidence du Gouvernement

Cessation de fonctions..... 922

Ministère de l'Intérieur

Cessation de fonctions de gouverneurs 922

Ministère des Finances

Décret n° 2024-152 du 13 mars 2024, fixant les conditions et les modalités d'application des renseignements contraignants en matière de classement tarifaire et d'origine 922

Décret n° 2024-153 du 13 mars 2024, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2015-2605 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités et procédures d'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 31 et 75 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l'année 2016 925

Décret n° 2024-154 du 13 mars 2024, modifiant le décret Présidentiel n° 2022-677 du 3 août 2022 fixant les listes des parties, pièces détachées, accessoires et produits utilisés dans la réparation ou l'entretien ou entrant dans le montage des équipements et appareils agricoles, des navires et bateaux de pêche bénéficiant de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, et à la fabrication locale, et les conditions et procédures du bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée au titre desdits produits 928

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Octroi de dérogation pour exercer dans le secteur public 929

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret n° 2024-148 du 13 mars 2024.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Slim Hentati, chef du comité général des services publics à la Présidence du Gouvernement.

Par décret n° 2024-149 du 13 mars 2024.

Il est mis fin la nomination de Monsieur Slim Hentati en tant que chargé de mission au cabinet du Chef du Gouvernement.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par décret n° 2024-150 du 13 mars 2024.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mondher Ben Sik Ali, gouverneur au gouvernorat de Monastir.

Par décret n° 2024-151 du 13 mars 2024.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Abdelfatteh Chakchouk, gouverneur au gouvernorat de Mahdia.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2024-152 du 13 mars 2024, fixant les conditions et les modalités d'application des renseignements contraignants en matière de classement tarifaire et d'origine.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2017-5 du 6 février 2017, portant approbation du protocole relatif à l'amendement de l'accord de Marrakech instituant l'organisation mondiale du commerce pour l'insertion de l'accord sur la facilitation du commerce,

Vu la loi organique n° 2017-46 du 20 juin 2017, portant approbation de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (convention de Kyoto) de 1973, amendée en 1999,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif pour les droits de douane à l'importation, telle que modifiée et complétée par des textes ultérieurs, dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 relative à la loi des finances pour l'année 2023,

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008 tel que modifié et complété par des textes ultérieurs, dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 relative à la loi des finances pour l'année 2023, notamment le chapitre IV bis de son titre premier,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-75 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-77 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Chapitre Premier

Dispositions Générales

Article premier - Le présent décret vise à fixer les conditions et les modalités d'application des renseignements contraignants en matière de classement tarifaire et d'origine, dans le cadre de la simplification des procédures du commerce extérieur et de la réduction des délais nécessaires pour le dédouanement des marchandises importées et exportées aux points de passage terrestres, maritimes et aériens, afin d'améliorer la compétitivité des entreprises et d'améliorer le climat des affaires.

Art. 2 - Au sens du présent décret, on entend par :

1- Renseignements contraignants en matière de classement tarifaire et d'origine : sont des décisions écrites et contraignantes délivrées par l'administration des douanes, sur demande d'une partie concernée, préalablement à une opération d'importation ou d'exportation en ce qui concerne le classement tarifaire ou la détermination de l'origine des marchandises, dites « renseignements contraignants ».

2- Requérant : importateur, exportateur, opérateur économique ou toute personne ayant des motifs valables, ou son représentant, et ayant sollicité auprès de l'Administration des douanes un renseignement contraignant en matière de classement tarifaire ou d'origine des marchandises.

3-Bénéficiaire : importateur, exportateur, opérateur économique ou toute autre personne ayant des motifs valables, qui dispose en son nom d'un renseignement contraignant délivré par l'administration des douanes.

4- Informations confidentielles : les documents ou les renseignements qui sont considérés comme tels par le requérant suite à la demande de renseignement contraignant. A l'exception des informations communiquées par le requérant à l'appui de sa demande, appartenant au domaine public contenues dans des emballages, des fiches de sécurité, des fiches techniques, sur le site Web du producteur ou du requérant.

5- Opération envisagée : opération pour laquelle le requérant s'engage à effectuer d'une manière effective une opération d'importation ou d'exportation.

Art. 3 - Le renseignement contraignant s'applique aux opérations d'importation ou d'exportation envisagées concernant le classement tarifaire ou l'origine de la marchandise.

Seul le bénéficiaire du renseignement contraignant peut en demander l'application lorsque la marchandise présentée corresponde à tout égard à celle décrite dans la décision délivrée par l'administration des douanes.

Chapitre 2

Demande du renseignement contraignant

Art. 4 - La demande du renseignement contraignant doit être formulée par écrit selon le formulaire prescrit par l'administration des douanes et porte uniquement sur une seule marchandise.

Art. 5 - A la réception de la demande du renseignement contraignant, l'administration des douanes notifie au requérant, par n'importe quel moyen laissant une trace écrite, que sa demande a été reçue et lui invite, le cas échéant, à communiquer des renseignements complémentaires si elle estime que les éléments fournis dans la demande sont insuffisants pour rendre une réponse.

L'administration des douanes notifie au requérant la recevabilité de sa demande, une fois tous les renseignements requis fournis.

Chapitre 3

Délivrance du renseignement contraignant

Art. 6 - Les renseignements contraignants sont émis dans un délai n'excédant pas cent quatre-vingts (180) jours calendaires à compter de la date de réception de la demande.

Ce délai est interrompu lorsque l'administration des douanes réclame un complément de données ou de documents ou des éclaircissements en relation avec la demande.

Art. 7 - Dans le cas où l'administration des douanes n'est pas en mesure de prendre une décision dans le délai de cent-quatre-vingt (180) jours calendaires, elle en informe le requérant, au plus tard, quinze (15) jours calendaires avant l'expiration dudit délai.

La notification doit indiquer les motifs qui justifient le retard et informer le requérant du nouveau délai que l'administration des douanes estime nécessaire pour statuer.

Cette notification est effectuée par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 8 - Le demandeur a la possibilité de retirer sa demande d'obtention de renseignement contraignant dans un délai maximal de dix (10) jours calendaires à compter de la date de notification de recevabilité de sa demande.

Art. 9 - L'administration des douanes ne perçoit aucun frais pour la délivrance du renseignement contraignant, toutefois, lorsque des frais particuliers sont engagés par l'administration des douanes, notamment à la suite d'analyses ou d'expertises de la marchandise, ceux-ci demeurent à la charge du requérant sous réserve qu'ils aient été approuvés au préalable par le requérant lui-même.

Chapitre 4

Refus de la délivrance du renseignement contraignant

Art. 10 - L'administration des douanes peut refuser la délivrance d'un renseignement contraignant pour l'un des motifs suivants :

1) Le requérant ne fournit pas les renseignements complémentaires dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date de la demande de ces renseignements par l'administration des douanes.

2) Le classement tarifaire ou l'origine de la marchandise couverte par la demande de renseignement contraignant a déjà fait l'objet d'une décision ou d'un jugement rendu par un organe compétent de règlement des litiges douaniers ou toute autre juridiction compétente.

3) La marchandise fait l'objet d'une vérification douanière en matière de classement tarifaire ou de détermination de l'origine.

4) La marchandise est déjà présentée au bureau des douanes avant le dépôt de la demande.

5) Une marchandise identique fait l'objet d'un litige avec l'administration des douanes.

Art. 11 - En cas de refus de la délivrance d'un renseignement contraignant, l'administration des douanes en informe le requérant par écrit en mentionnant les motifs dudit refus, et ce au plus tard quinze (15) jours calendaires avant l'expiration du délai prévu par l'article 6 du présent décret.

Chapitre 5

Effets et durée de validité du renseignement contraignant

Art. 12 - Un renseignement contraignant est considéré contraignant pour :

a) L'administration des douanes vis-à-vis du bénéficiaire, pendant la durée de sa validité,

b) Le bénéficiaire vis-à-vis de l'administration des douanes, à partir de la date de sa notification.

Si le bénéficiaire dépose des déclarations en douane, non-conforme à un renseignement contraignant qui lui a été notifié, une fausse déclaration d'espèce ou d'origine sera constatée à son encontre.

Un renseignement contraignant ne s'applique que pour la marchandise qui en fait l'objet.

Art. 13 - Le renseignement contraignant est valable :

a) Pendant une période de trente-six (36) mois pour les renseignements contraignants en matière de classement tarifaire,

b) Pendant une période de vingt-quatre (24) mois pour les renseignements contraignants en matière d'origine.

Le renseignement contraignant prend effet à partir de sa date de notification. Les envois, dont la date d'embarquement est ultérieure à l'échéance de renseignement contraignant, ne sont plus couverts par cette dernière, le titre de transport faisant foi.

Art. 14 - Le bénéficiaire d'un renseignement contraignant peut introduire une demande de renouvellement de ladite décision.

La demande de renouvellement est faite dans les mêmes conditions que celles fixées par l'article 4 du présent décret, au moins, trente (30) jours calendaires avant la date d'expiration de la validité du renseignement contraignant.

Le renseignement contraignant renouvelé est valable pour deux (2) années à compter de la date de son expiration initiale, après quoi le demandeur est tenu de présenter une nouvelle demande.

Chapitre 6

Annulation et modification du renseignement contraignant

Art. 15 - Sont considérées comme nuls les renseignements contraignants délivrés sur la base de renseignements inexacts ou incomplets ou de nature à induire l'administration des douanes en erreur, fournis par le requérant.

En cas d'annulation d'un renseignement contraignant, une notification écrite comportant les motifs de l'annulation est adressée par l'administration des douanes au bénéficiaire.

L'annulation d'un renseignement contraignant est rétroactive et prend effet à compter du jour où le renseignement contraignant initial a été délivré, sans préjudice des suites contentieuses prévues par le Code des Douanes.

Art. 16 - Un renseignement contraignant peut-être modifié en cas de modification des règles d'origine ou de classement tarifaire qui ont fondé la décision.

Quand un renseignement contraignant est modifié, le bénéficiaire est notifié par écrit selon les modalités prescrites par l'administration des douanes.

Chapitre 7

Droit de réexamen

Art. 17 - Tout requérant ou bénéficiaire d'un renseignement contraignant peut demander par écrit, à l'administration des douanes selon les modalités prescrites par cette dernière, son réexamen, y compris sa modification ou son annulation ou le refus de délivrance.

Art. 18 - La demande de réexamen doit parvenir dans un délai de trente (30) jours calendaires, à compter de la date de la notification de la décision du renseignement contraignant. Elle doit être soutenue par les motifs ou éléments nouveaux.

L'administration des douanes est tenue de répondre à la demande de réexamen dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date de sa réception.

Art. 19 - La demande de réexamen du renseignement contraignant n'est pas acceptée si le bénéficiaire en a déjà tiré profit.

Le renseignement contraignant, objet d'une demande de réexamen, demeure inapplicable pendant la période de réexamen par l'administration des douanes.

Si l'issue du réexamen aboutit à une modification du renseignement contraignant, celui-ci est valide pendant la durée mentionnée par l'article 13 du présent décret, à partir de la notification du nouveau renseignement. Dans le cas contraire, la période de validité est celle du renseignement contraignant initialement délivré.

Chapitre 8

Publication et révélation des renseignements contraignants

Art. 20 - L'administration des douanes met à la disposition du public toute information sur le renseignement contraignant qu'elle considérera comme présentant un intérêt notable.

Art. 21 - L'administration des douanes ne révélera pas le contenu des renseignements étant par nature confidentiels ou fournis à titre confidentiel, sans autorisation spécifique du bénéficiaire, sauf si ce contenu doit être révélé aux fins d'une procédure judiciaire.

Chapitre 9

Dispositions finales

Art. 22 - La mise en œuvre du mécanisme des renseignements contraignants ne fait pas obstacle à l'application des droits reconnus aux opérateurs économiques par les lois et réglementations en vigueur.

Art. 23 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis le 13 mars 2024.

Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement
Ahmed Hachani
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia

Le Président de la
République
Kaïs Saïed

Décret n° 2024-153 du 13 mars 2024, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2015-2605 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités et procédures d'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 31 et 75 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l'année 2016.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l'année 2024,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l'année 2024,

Vu la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016 et notamment ses articles 31 et 75,

Vu la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017 et notamment ses articles 22, 25 et 56,

Vu la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l'année 2019 et notamment son article 58,

Vu la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l'année 2020 et notamment son article 36,

Vu le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l'année 2022 et notamment ses articles 36 et 65,

Vu la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l'année 2024 et notamment ses articles 21, 22 et 27,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-2605 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités et procédures d'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 31 et 75 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l'année 2016, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2022-877 du 25 novembre 2022,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023 portant nomination d'un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-75 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-77 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,
Vu l'avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Est modifié le tableau annexé au décret gouvernemental n° 2015-2605 du 29 décembre 2015 susvisé concernant les produits suivants, comme suit :

N° de position tarifaire	Désignation des produits	Les avantages fiscaux accordés			Contingent annuel	Conditions
		Droit de Douane	TVA	Prélèvements dus		
Ex 12149090	Foin	0	0	—	Sans fixation de quota	Autorisation du ministère chargé de l'agriculture
Ex 17.02	Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques	0	—	—	Sans fixation de quota	La production préalable d'une facture dûment revêtue de l'avis favorable des services concernés du ministère chargé de la santé.
	Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten	0	0	—		
Ex 19.01	Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques	0	—	—	Sans fixation de quota	La production préalable d'une facture dûment revêtue de l'avis favorable des services concernés du ministère chargé de la santé.
	Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten	0	0	—		
Ex 19.02	Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques	0	—	—	Sans fixation de quota	La production préalable d'une facture dûment revêtue de l'avis favorable des services concernés du ministère chargé de la santé.
	Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten	0	0	—		
Ex 19.03	Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques	0	—	—	Sans fixation de quota	La production préalable d'une facture dûment revêtue de l'avis favorable des services concernés du ministère chargé de la santé.
	Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten	0	0	—		

N° de position tarifaire	Désignation des produits	Les avantages fiscaux accordés			Contingent annuel	Conditions
		Droit de Douane	TVA	Prélèvements dus		
Ex 19.05	Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques	0	—	—	Sans fixation de quota	La production préalable d'une facture dûment revêtue de l'avis favorable des services concernés du ministère chargé de la santé.
	Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten	0	0	—		
Ex 20.05	Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques	0	—	—	Sans fixation de quota	La production préalable d'une facture dûment revêtue de l'avis favorable des services concernés du ministère chargé de la santé.
	Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten	0	0	—		
Ex 20.07	Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques	0	—	—	Sans fixation de quota	La production préalable d'une facture dûment revêtue de l'avis favorable des services concernés du ministère chargé de la santé.
	Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten	0	0	—		
Ex 21.06	Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques	0	—	—	Sans fixation de quota	La production préalable d'une facture dûment revêtue de l'avis favorable des services concernés du ministère chargé de la santé.
	Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten	0	0	—		
Ex 21.07	Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques	0	—	—	Sans fixation de quota	La production préalable d'une facture dûment revêtue de l'avis favorable des services concernés du ministère chargé de la santé.
	Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten	0	0	—		

Art. 2 - Sont ajoutés au tableau annexé au décret gouvernemental n°2015-2605 du 29 décembre 2015 susvisé, les produits suivants :

N° de position tarifaire	Désignation des produits	Les avantages fiscaux accordés			Contingent annuel	Conditions
		Droit de Douane	TVA	Prélèvement s dus		
Ex 09.01	Café	—	0	—	Sans fixation de quota	Importé par l'office du commerce de Tunisie
Ex 09.02	Thé	—	0	—	Sans fixation de quota	Importé par l'office du commerce de Tunisie
Ex 12149090992	Ensilage	0	0	—	Sans fixation de quota	Autorisation du ministère chargé de l'agriculture

Art. 3 - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 2024.

Art. 4 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 13 mars 2024.

<i>Pour Contreseing</i> <i>Le Chef du Gouvernement</i> Ahmed Hachani <i>La ministre des finances</i> Sihem Boughdiri Nemsia <i>La ministre du commerce et du développement des exportations</i> Kalthoum Ben Rejab Guezzah <i>Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime</i> Abdelmonem Belaati <i>Le ministre de la santé</i> Ali Mrabet	<i>Le Président de la République</i> Kaïs Saïed
---	---

Décret n° 2024-154 du 13 mars 2024 modifiant le décret Présidentiel n° 2022-677 du 3 août 2022 fixant les listes des parties, pièces détachées, accessoires et produits utilisés dans la réparation ou l'entretien ou entrant dans le montage des équipements et appareils agricoles, des navires et bateaux de pêche bénéficiant de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, et à la fabrication locale, et les conditions et procédures du bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée au titre desdits produits.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment l'article 26 de la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l'année 2024,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l'année 2024,

Vu la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux, telle que modifiée par la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-2605 du 29 décembre 2015, relatif aux modalités et procédures d'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 31 et 75 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016, tel que modifié et complété par le décret n° 2023-790 du 27 décembre 2023,

Vu le décret gouvernemental n°2017-419 du 10 avril 2017, fixant les listes des équipements et les conditions du bénéfice des incitations prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2023-789 du 27 décembre 2023,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-542 du 16 juillet 2021, fixant la liste des équipements, matériels, parties, pièces détachées, accessoires et autres produits nécessaires à l'agriculture et à la pêche bénéficiant de l'exonération des droits de douane prévue par le paragraphe 7.5.1 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane,

Vu le décret Présidentiel n° 2022-677 du 3 août 2022, fixant les listes des parties, pièces détachées, accessoires et produits utilisés dans la réparation ou l'entretien ou entrant dans le montage des équipements et appareils agricoles, des navires et bateaux de pêche bénéficiant de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, et à la fabrication locale, et les conditions et procédures du bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée au titre desdits produits,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023 portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-75 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-77 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Est abrogé le deuxième paragraphe de l'article 2 du décret Présidentiel n° 2022-677 du 3 août 2022 susvisé et remplacé par ce qui suit :

Article 2 (paragraphe 2 nouveau) : Pour bénéficier de cet avantage, les factures de vente doivent comporter la mention suivante « parties, pièces, accessoires et produits utilisés dans l'agriculture et la pêche ».

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 13 mars 2024.

Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement

Ahmed Hachani

La ministre des finances

Sihem Boughdiri Nemsia

Le Président de la
République
Kaïs Saïed

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE**

Par décret n° 2024-155 du 13 mars 2024.

Il est accordé aux deux enseignants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une 3^{ème} année à compter du 1^{er} octobre 2021 à titre de régularisation conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et nom	Grade
Mohja Nedra Dermech	Maître assistant de l'enseignement supérieur
Lasaad Ben Issa	Maître assistant de l'enseignement supérieur

Par décret n° 2024-156 du 13 mars 2024.

Il est accordé aux enseignants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une 4^{ème} année à compter du 1^{er} octobre 2022 à titre de régularisation conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et nom	Grade
Habib Ben Salha	Professeur d'enseignement supérieur
Sadok Makbeli	Maître assistant de l'enseignement supérieur
Ridha Zarrouk	Maître assistant de l'enseignement supérieur

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 14 mars 2024"